

Resolução CONAD nº 01/2010 Comentada

Classificação: Direito Constitucional & Deontologia | Ano: 2026 | Conselho Científico Nativaram

Fontes Primárias: Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD), Ministério da Justiça, CF/88 Art. 5º

1. Gênese e Natureza Jurídica da Resolução

Publicada em 25 de janeiro de 2010 pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD), a Resolução nº 01 homologou o Relatório Final do Grupo Multidisciplinar de Trabalho (GMT-Ayahuasca). Ela constitui o principal pilar do ordenamento jurídico brasileiro que reconhece e disciplina a legitimidade da consagração do sacramento da Ayahuasca por congregações religiosas e entidades espirituais devidamente constituídas.

2. Princípios Deontológicos Invioláveis

A Resolução nº 01/2010 estabelece um conjunto de deveres éticos que devem ser seguidos irrestritamente por todos os centros, templos e associados ayahuasqueiros no Brasil:

Vedação Comercial Absoluta: Fica terminantemente proibida a comercialização do sacramento, a cobrança de ingressos com fins de lucro e o mercantilismo espiritual.

Sustentação por Rateio Solidário: A manutenção e a viabilidade logística dos centros devem ocorrer unicamente através do rateio fraterno das despesas reais de feito e transporte.

Proibição de Publicidade Curativa: É proibido associar a Ayahuasca a promessas de cura médica, alívio milagroso de patologias ou propaganda enganosa em redes sociais.

Proteção contra Turismo Espiritual Desordenado: Proíbe-se a banalização do sacramento com fins recreativos, festivos ou turísticos desprovidos de vínculo religioso legítimo.

3. Transporte e Cadeia de Custódia Legal

A remessa interestadual do sacramento da Ayahuasca deve estar respaldada pela comprovação da destinação religiosa exclusiva. As cargas despachadas via transporte aéreo (como Gollog) devem estar acompanhadas de Termo de Uso Ritualístico assinado pela diretoria, Ata de Eleição, Estatuto Social e Cartão CNPJ das entidades remetente e destinatária, assegurando trânsito regular perante autoridades fiscalizadoras.